



PUTUSAN
Nomor 3624 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT WYNTAMA TEKNIK MANDIRI, yang diwakili oleh Direktur, Sofino, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk, Pertokoan Glodok Jaya, Blok C, Nomor 69, Tamansari, Jakarta Barat;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT GAYA INSTRUMENTASI NUMERIK, yang diwakili oleh Direktur Utama, Agus Yandi, S.Sos, berkedudukan di Jalan Gunung Rahayu, Nomor 2, Pasirkaliki, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arthur Yudi Wardhana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arthur Yudi Wardhana, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Sadang, Nomor 27A, Kopo Sayati, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022;
Termohon Kasasi;

D a n :

1. **PT PRATIWI PUTRI SULUNG**, berkedudukan di Jalan Wibawa Mukti, Nomor 89, RT 007, RW 004, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
2. **PT SURVEYOR INDONESIA (Persero)**, berkedudukan di Graha Surveyor Indonesia, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 56, RT 1, RW 4, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan;
3. **PT SAI GLOBAL INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur, Kris Hidayat Sulisto, berkedudukan di Gedung Graha Iskandarsyah, RT 5, RW 2, Melawai, Kecamatan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3624 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Giffy Pardede, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro Counsellors at Law, beralamat di Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 58, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang harus dilindungi secara hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I atas perbuatannya untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan membayar ganti kerugian *immateriil* kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), sehingga seluruh kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat II atas perbuatannya untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau sebesar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3624 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan membayar ganti kerugian *immateriil* kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sehingga seluruh kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

6. Menyatakan menerima sekaligus menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dari Tergugat I untuk memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan keliru dalam pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*error in persona*);
2. *Exceptio dilatoris*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan Tergugat II;
2. Gugatan Penggugat *error in persona* karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum Tergugat II dengan perkara *a quo*;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Gugatan keliru dalam pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*error in persona*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3624 K/Pdt/2023



2. *Exceptio dilatoris*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt, tanggal 23 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 207/Pdt/2022/PT DKI, tanggal 14 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 758/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt, tanggal 23 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang harus dilindungi secara hukum;
3. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding semula Penggugat;
4. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3624 K/Pdt/2023



5. Menghukum Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan direkturnya, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 758/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding I/Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 207/Pdt/2022/PT DKI, tanggal 14 Juni 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Terbanding I/Tergugat I;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3624 K/Pdt/2023



Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi I dahulu Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Termohon Kasasi I dahulu Pembanding/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, maka dimohonkan untuk memutus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 12 September 2022 dan 8 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 15 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 12 September 2022 dan 8 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah terjadi penerbitan sertifikat kalibrasi palsu sebanyak 9 (sembilan) buah dan berdasarkan hal tersebut, Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dan karena itu dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena apa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini menyangkut tindak pidana pemalsuan surat, maka harus dibuktikan terlebih dahulu dalam ranah hukum pidana sebagaimana dalam eksepsi Tergugat I tersebut, oleh karenanya eksepsi Tergugat I beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3624 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT WYNTAMA TEKNIK MANDIRI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 207/Pdt/2022/PT DKI, tanggal 14 Juni 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 758/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt, tanggal 23 September 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT WYNTAMA TEKNIK MANDIRI** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 207/Pdt/2022/PT DKI, tanggal 14 Juni 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 758/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt, tanggal 23 September 2021

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3624 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3624 K/Pdt/2023